رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦٠٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٠١١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١٩هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - الإخلال باشتراطات السلامة - عدم حجية محضر ضبط المخالفة - تحرير المحضر على أوراق غير رسمية - عدم بيان تشكيل لجنة الضبط - عدم توقيع أعضاء لجنة الضبط.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لعدم تقيدها بالاشتراطات الهندسية والفنية في قسم السلامة والحماية من الحريق - استناد القرار محل الدعوى في إثبات المخالفة على المدعية إلى محضر التفتيش - تضمن النظام تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن اثنين للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، وتلتزم كل لجنة بالزي والبطاقات والمحاضر المعتمدة، وتعدّ محضراً تثبت فيه ملاحظات التفتيش ووثائقها - الثابت أن محضر التفتيش المستند إليه في إثبات المخالفة محرر على ورقة عادية، وخالٍ من أسماء أعضاء لجنة التفتيش، ومن توقيعاتهم؛ مما يتقرر معه عدم حجية المحضر - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣،١/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٠١٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ.

الوَقَائِعُ

حاصل وقائع هذه الدعوى أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى متظلماً فيها من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ذي الرقم (١٤٤١/٧٤) بتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ المتضمن معاقبة المالك بغرامة مالية مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب المادة (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (١٠١٩٣٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ وذلك لعدم التقيد بالاشتراطات الهندسية والفنية في قسم السلامة والحماية من الحريق، وأن المنشأة بذلك خالفت أحكام النظام، وانتهى إلى طلب إلغاء ذلك القرار. وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة، قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بما في القرار وأرفق معها المستندات المتعلقة بالقرار محل الدعوى، فقدمت وكيلة المدعية مذكرة أنكرت فيها ما نُسب للمنشأة من مخالفات، وأرفقت بها تقريراً فنيّاً عن تنفيذ أنظمة السلامة الهندسية صادر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م. ثم عقدت للنظر

في الدعوى والمرافعة جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٤/٤هـ فلم يحضر لها من يمثل المدعى عليها. وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية دون من يمثل المدعى عليها، ولما رأت الدائرة أن الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنياً على الآتي من الأسباب.

الأسباب

لما أقامت المدعية هذه الدعوى بُغية الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ذي الرقم (١٤٤١/٧٤) بتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختصُّ المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية..."، كما أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ

والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فلما كان الثابت أن القرار صدر بتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ، وتبلغت به المدعية -حسب إقرار استلام صورة القرار المرفق في ملف الدعوى- بتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ، وتقدمت بالدعوى أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٥هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (٢/٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ والتي نصت على أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ"؛ وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً فهي مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعية صدر بحقها قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ذو الرقم (١٤٤١/٧٤) بتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ المتضمن معاقبة المالك بغرامة مالية مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب المادة (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لما نُسب إليها من مخالفات للنظام. وإن القرار قد استند في إثبات نسبة المخالفات للمدعية على محضر التفتيش بتاريخ ١٤٤٠/٨/٦هـ، إذ جاء فيه: "الوقائع: حسب محضر التفتيش بتاريخ ١٤٤٠/٨/٦هـ"، وإنه بذلك يشكل البيّنة التي قُررت بها المخالفة وبُني عليها الجزاء وحُددت منها العقوبة، والإثبات الذي يرتكز عليه القرار في سببه من الحالة الواقعية التي يعالجها،

ولأهمية شأنه، وضرورته في إقامة الحجة، وأثره في مواجهة المخالِف، فقد اشترطت اللأئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة أن يُعدّ من قبل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن اثنين، وأن يكون وفق النماذج المعدة لذلك الغرض، إذ نصت في المادة (١/١٧) منها على أن: "تشكل بقرار من مدير الشؤون الصحية لجنة أو أكثر بكل مديرية للشؤون الصحية لا يقل عدد أعضاء كل منها عن اثنين للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، وتلتزم كل لجنة بالزي والبطاقات والمحاضر على النماذج الرسمية المعتمدة من الوزارة..."، ونصت في المادة (٤/٣/١٧) منها على أن: "تعدّ اللجنة محضراً تثبت فيه الملاحظات عند التفتيش وترفق به الوثائق التي تحصل عليها..."، وبعد تصفح الدائرة لملف الدعوى، ومطالعتها لمذكرة المدعى عليها وما أُرفق بها، وبالنظر في محضر التفتيش المعنون بـ(تقرير زيارة ميدانية) المضمّن فيها، تبيّن أنه محرر على ورقة عادية، وخالٍ من أسماء المفتشين أعضاء اللجنة، ومن توقيعاتهم، وبذلك لم يستوفِ ما اشترطته اللأئحة، ولم يكتسب وصف محضر الضبط وفق الأعراف النظامية والتراتيب الإدارية، فلم يحقق الغاية منه؛ ومن ثم لا يصح الإثبات به أو الاعتماد عليه، ولا يكون حجّةً في مواجهة المدعية. وإذا كان الأمر كذلك، والحال أن المدعية متمسكة بإنكارها لما نُسب إليها؛ فإن الدائرة تقضي بإلغاء القرار لما اعتراه من عيب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ذي الرقم (١٤٤١/٧٤) الصادر بتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.